

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1519/2530

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร
จำกัด

โจทก์

บริษัทสยามเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
เครื่องไฟฟ้า จำกัด กับพวก

จำเลย

นายวัฒนา กาญจนตระกูล

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้องขัดทรัพย์ให้ผู้ร้องขัดทรัพย์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ภายใน 15 วัน โดยสั่งในวันที่ผู้ร้องขัดทรัพย์ยื่นอุทธรณ์ ถือได้ว่าผู้ร้องขัดทรัพย์ทราบคำสั่งโดยชอบแล้ว แต่ผู้ร้องขัดทรัพย์เพิกเฉยไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์แก่โจทก์ภายใน 15 วัน ตามคำสั่งศาลชั้นต้น ถือได้ว่าผู้ร้องขัดทรัพย์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) แล้ว ศาลย่อมสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความได้.(ที่มา-สงเสริม)

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยไม่ยอมชำระ โจทก์จึงนำยึดทรัพย์ของจำเลยเพื่อขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ ให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ภายใน 15 วัน โดยส่งให้ทนายโจทก์รับแทน

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ผู้ร้องเพิกเฉยไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์ภายในกำหนด 15 วัน ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือว่าผู้ร้องทิ้งฟ้องอุทธรณ์จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้องขัดทรัพย์ ให้ผู้ร้องขัดทรัพย์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ภายใน 15 วัน โดยส่งให้ทนายโจทก์รับแทน ศาลชั้นต้นสั่งในวันที่ผู้ร้องขัดทรัพย์ยื่นอุทธรณ์ ถือได้ว่าผู้ร้องขัดทรัพย์ทราบคำสั่งโดยชอบ แต่ผู้ร้องขัดทรัพย์เพิกเฉยไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์แก่โจทก์ภายใน 15 วัน ตามคำสั่งดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ถือว่าผู้ร้องขัดทรัพย์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องขัดทรัพย์ว่า ผู้ร้องขัดทรัพย์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่าการที่ผู้ร้องขัดทรัพย์ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วเพิกเฉยไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์แก่โจทก์ภายใน 15 วันตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ถือได้ว่าผู้ร้องขัดทรัพย์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) แล้ว ส่วนข้ออ้างของผู้ร้องขัดทรัพย์ในชั้นฎีกาที่ว่า ปกติระเบียบปฏิบัติหากมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการนำส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์แล้วศาลจะให้โอกาสแก่คู่ความโดยการส่งหมายมาเพื่อแจ้งให้ไปปฏิบัติตามการนำส่งดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลกำหนดอีกครั้งหนึ่งไม่มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดไว้เช่นนั้นเมื่อผู้ร้องขัดทรัพย์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 ให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจาก

สารบบความได้ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้นชอบแล้ว
ฎีกาของผู้ร้องขัดทรัพย์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>